



ADC 19¹

Lei Maria da Penha

País:

Brasil

Tribunal:

Supremo Tribunal Federal

Órgão julgador:

Tribunal Pleno

Formato do julgamento:

Presencial

Relator:

Min. Marco Aurélio

Data do julgamento:

09.02.2012

Matéria:

RESUMO DO CASO

Ação declaratória de constitucionalidade (ADC) que discute a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a qual estabelece mecanismos para prevenir e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Alega-se que, em alguns julgados, a norma não estaria sendo aplicada, sob a justificativa de violar o princípio da igualdade ao assegurar tratamento diferenciado em favor da mulher. Busca-se declarar a constitucionalidade dessa lei, em virtude da especial condição de vulnerabilidade da mulher e das proporções de violência de gênero na sociedade brasileira.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

1. A proteção especial em matéria de violência doméstica é justificada pela desigualdade de gênero, pela vulnerabilidade histórica da mulher e pela disseminação crescente da violência doméstica na sociedade brasileira. O tratamento diferenciado entre homens e mulheres em tal matéria não ofende o princípio da igualdade, pois é meio legítimo, adequado e proporcional à proteção de quem se encontra em posição de inferioridade.
2. Além disso, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) atende ao objetivo constitucional de proteção à família por parte do Estado (art. 226, § 8º, da CF/1988). Nesse sentido, a lei concretiza o dever do Estado de adotar mecanismos que previnam e punam a violência no âmbito das relações familiares.
3. A lei harmoniza-se, ainda, com a proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988. Ao assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à Justiça, a Lei Maria da Penha rompe com a omissão do Estado quanto à efetiva concretização dos preceitos constitucionais e inaugura nova fase de ações afirmativas em favor da mulher na sociedade brasileira.

¹ Julgada em conjunto com a ADI 4.424/DF, também de relatoria do Ministro Marco Aurélio, na qual o Plenário entendeu que, nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no ambiente doméstico, ainda que de caráter leve, o Ministério Público tem legitimidade para deflagrar ação penal contra o agressor sem necessidade de representação da vítima.

4. Considerando a gravidade da violência de gênero, a Corte afirmou a impossibilidade de converter condenações por crimes de violência contra a mulher em penas alternativas à prisão ou em concessão de benefícios semelhantes aos aplicáveis em caso de delitos de menor potencial ofensivo.

RESULTADO DO JULGAMENTO

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), reconhecendo que a norma proporciona resposta adequada e proporcional às estatísticas alarmantes de violência de gênero no Brasil.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

A Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi adotada em resposta à responsabilização do Brasil, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por omissão em processar e condenar, de forma eficaz, o agressor de Maria da Penha, seu ex-marido, que, durante 23 anos de violência, tentou matá-la por duas vezes, deixando-a paraplégica. Trata-se de lei símbolo da proteção das mulheres, que cria institutos e instrumentos voltados a resguardar vítimas de violência doméstica e familiar.



parte 1



parte 2



parte 3



parte 4



parte 5



parte 6



parte 7

